

学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から④までの（ ）内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、過失による自動車追突事故を偽装して保険会社から保険金を詐取することを計画し、乙に同計画を打ち明け、乙の真意に基づく同意を得た上で、自己の運転する自動車を乙が運転する自動車に追突させた。その結果、乙は軽微な傷害を負った。

【会話】

学生A. 被害者が自己の身体に対する傷害を同意した場合に傷害罪が成立するか否かにつき、私は、判例と①（a. 同様の・b. 異なる）立場に立っており、単に同意が存在するという事実だけではなく、その同意を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合わせて、傷害罪の成否を決すべきであると考えます。乙の同意は、保険金詐取という違法な目的に利用するために得られた違法なものであり、これにより、乙に対する傷害行為の違法性が阻却されることはないので、甲には傷害罪が成立すると考えます。

学生B. A君の見解に対しては、②（c. 個人の自己決定権を重視し過ぎている・d. 不可罰である詐欺の予備行為を傷害罪で処罰することになる）という批判があります。

学生C. 私は、乙の有効な同意がある限り、刑法によって保護すべき法益の侵害がないので、乙に対する傷害行為については、傷害罪の構成要件該当性を欠き、甲には傷害罪が成立しないと考えます。

学生A. C君の見解に対しては、③（e. 傷害罪の処罰根拠と合理的な関連性のない事情を考慮し過ぎている・f. 死亡の結果が発生した場合に傷害致死罪が不成立となるのは不当である）と批判することが可能です。

学生C. 同意殺人罪に対応する同意傷害罪の規定がない以上、私の見解のように、同意傷害は不可罰であると解すべきです。

学生B. しかし、④（g. 同意殺人罪の法定刑に比して傷害罪の法定刑は重い・h. 同意殺人罪は、殺人罪の法定刑の下限の重さが考慮されて、その減輕類型として特に設けられたものである）ので、同意傷害罪の規定がないことは理由にならないと思います。

1. ① a ② c ③ e ④ h
2. ① a ② d ③ f ④ g
3. ① a ② d ③ f ④ h
4. ① b ② c ③ e ④ g
5. ① b ② d ③ f ④ g

No.69	同意傷害	正答率
共通H30-7	正解 3	89%

() には順に、「① a ② d ③ f ④ h」と入り、したがって、正解は肢3となる。

①について

①には、学生Aの採る見解と判例の立場との関係を表す語句が入る。

【事例】と同様の事案である最決昭55.11.13（百選I 22事件）は、「被害者が身体傷害を承諾したばあいには傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが、本件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであつて、これによつて当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。したがつて本件は、原判決の認めた業務上過失傷害罪にかえて重い傷害罪が成立することになる」としている。よつて、学生Aは、上記決定と同様の立場に立っている。したがつて、①には「a. 同様の」が入る。

②について

②には、Aの見解に対する批判が入る。

Aの見解は、保険金詐取という詐欺目的を理由に処罰するものであるから、「d. 不可罰である詐欺の予備行為を傷害罪で処罰することになる」という批判が妥当する。したがつて、②には「d. 不可罰である詐欺の予備行為を傷害罪で処罰することになる」が入る。

③について

③には、Cの見解に対する批判が入る。

Cは、傷害罪において、被害者の同意により刑法上保護すべき法益の侵害が否定され、構成要件該当性を欠くとしている。そうすると、同意傷害につき構成要件該当性を欠くとして傷害罪の成立を否定した場合には、被害者が死亡したとしても、基本犯である傷害罪の構成要件該当性が認められない以上、結果的加重犯である傷害致死罪は成立し得ない。よつて、Cの見解に対して「f. 死亡の結果が発生した場合に傷害致死罪が不成立となるのは不当である」との批判が妥当するので、③には「f. 死亡の結果が発生した場合に傷害致死罪が不成立となるのは不当である」が入る。

④について

④には、同意殺人罪に対応する同意傷害罪の規定がないとしても、同意傷害を不可罰とする理由にはならないとする根拠が入る。

傷害罪（204条）の法定刑は「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」であり、法定刑の下限である1月（12条1項）が、殺人罪（199条）の法定刑の下限である5年に比して、重いとはいえない。したがつて、傷害罪につき、殺人罪と異なり、減刑類型として特に同意傷害罪を設ける必要はない。すなわち、「h. 同意殺人罪は、殺人罪の法定刑の下限の重さが考慮されて、その減刑類型として特に設けられたものである」ので、同意傷害罪の規定がないことは理由にならないとする根拠となる。したがつて、④には「h. 同意殺人罪は、殺人罪の法定刑の下限の重さが考慮されて、その減刑類型として特に設けられたものである」が入る。